

**JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL
EXPEDIENTE: SUP-JRC-024/2002.
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
TERCERO INTERESADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO PONENTE: LEONEL
CASTILLO GONZÁLEZ.
SECRETARIO: JAIME DEL RÍO
SALCEDO.**

México, Distrito Federal, a treinta de enero de dos mil dos.

V I S T O, para resolver, el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-024/2002, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de Lizandro Landeros Lima, representante de ese partido ante el Consejo Distrital Electoral I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, en contra de la resolución pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, el diez de enero del presente año, en los recursos de revisión números TEPJE-RR/12/2001 y TEPJE-RR/13/2001, acumulados, promovidos por el propio instituto político y el Partido Alianza Social, respectivamente.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Acto electoral impugnado. En sesión extraordinaria de diecisiete de diciembre de dos mil uno, el Consejo Distrital Electoral I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, aprobó el registro de planillas para renovar miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de esa entidad federativa, entre ellas, la presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Recursos de Revisión. El veinte de diciembre, el Partido Acción Nacional, por medio de su representante, Lizandro Landeros Lima, interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante el Consejo Distrital Electoral I, en contra del mencionado acuerdo.

En esa misma fecha, el Partido Alianza Social, a través de su representante propietario ante el citado órgano electoral, Darío Efraín Perera Tuz, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo en cuestión, cuyo conocimiento correspondió al Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Por acuerdo de tres de enero del año en curso, se decretó la acumulación de ambos expedientes.

El tribunal responsable dictó sentencia el diez de enero siguiente, en donde confirmó el acto impugnado.

La resolución fue notificada a ambos partidos en la misma fecha.

TERCERO. Juicio de revisión constitucional electoral. El catorce de enero, Lizandro Landeros Lima, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital Electoral I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

La autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, el expediente de revisión, el informe circunstanciado y las constancias de que se dio publicidad a la demanda origen del juicio.

El dieciocho de enero, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el escrito de comparecencia del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto tercero interesado.

El magistrado presidente de este Tribunal turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación.

Por acuerdo de veintinueve de enero se admitió la demanda y se declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce **jurisdicción**, y la Sala Superior es **competente**, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, contra una resolución de una autoridad jurisdiccional estatal, respecto de un acto surgido en el proceso electoral para renovar a los integrantes del ayuntamiento.

SEGUNDO. Procedencia del juicio. En primer término, están satisfechos los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la demanda se presentó por escrito ante la responsable, en la que consta el nombre del actor, el nombre y firma del promovente, se acompañó la constancia para acreditar la personería de éste, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación, y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

También se satisfacen los **presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad** establecidos para este medio de impugnación, en los artículos 86 y 88 de la ley procesal citada, como se demuestra a continuación.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo legal, porque el actor fue notificado de la resolución impugnada el diez de enero del año en curso, y la demanda se presentó el día catorce siguiente.

Legitimación y Personería. El actor está legitimado, por tratarse de un partido político, y la personería de quien comparece en su representación, Lizandro Landeros Lima, se debe estimar acreditada, por haber sido quien interpuso el recurso de revisión al cual recayó la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Definitividad y firmeza. La resolución reclamada tiene el carácter de definitiva y firme, de acuerdo con el artículo 269, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, porque se trata de la emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en un recurso de revisión, respecto de la cual no se encuentra previsto ningún medio de impugnación ni la posibilidad de su revisión oficiosa en la legislación electoral de dicha entidad.

Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda se hace valer la violación a los artículos 14, 116, fracción IV, incisos b) y d), y 133 constitucionales.

Determinancia de la violación en el resultado final de las elecciones. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de las elecciones, en virtud de que el actor pretende la revocación del acuerdo mediante el cual el Consejo Distrital I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, aprobó el registro de la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional, para renovar a los integrantes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que de acogerse traería como consecuencia una alteración sustancial o decisiva en el curso del procedimiento electoral, al modificar el número de contendientes.

Posibilidad y factibilidad de la reparación. La reparación de la supuesta violación es factible, en razón de que conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los ayuntamientos electos se instalarán en ceremonia pública y solemne el diez de abril del presente año.

TERCERO. La sentencia reclamada se funda en las siguientes consideraciones:

“QUINTO.- Que entrando al estudio particular de los agravios esgrimidos por los recurrentes en los recursos que nos ocupan, en virtud de la íntima relación que guardan entre sí los agravios a los que denominaron “PRIMERO” y “SEGUNDO” para un mejor análisis de ellos, se procede a hacerlo en forma conjunta y relacionada. A lo manifestado por los recurrentes respecto a que se dejó de observar la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, por “violar” lo establecido en el artículo 94, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, resulta totalmente infundada tal aseveración, ya que primeramente es pertinente hacer la aclaración a los recurrentes que la garantía de legalidad que rige los actos y resoluciones electorales, se encuentra establecida en la fracción IV, inciso d), del artículo 116 de nuestra Carta Magna, en la fracción III y IV del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los artículos 59, 61, 62, 64, fracción VII, y 239 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y no como ellos lo manifiestan “en el artículo 14 constitucional”, por lo que, simplemente no se pudo dejar de observar un precepto legal que no es aplicable a la materia electoral. Igualmente infundada resulta la aseveración con respecto a que se violó lo establecido en la fracción I del artículo 94 del código de la materia, dado que, aún cuando los Consejos Distritales Electorales tienen, entre otras, la obligación de vigilar la observación de dicho código, el Primer Consejo Distrital Electoral del Estado, dicen los recurrentes, evidenció una total parcialidad hacia el Partido Revolucionario Institucional al permitirle y aprobar el registro de su planilla de candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, “no obstante que fue presentada extemporáneamente, es decir, fuera de los términos legales establecidos para tal fin”, pretendiendo acreditar dicha circunstancia con la única, aislada y singular prueba que ofrecen al respecto (visible a fojas de la treinta y tres a la treinta y nueve), y que consiste en la copia certificada por el C. Francisco Javier López Hernández, entonces Secretario Ejecutivo del Primer Consejo Distrital Electoral, de la solicitud de registro a miembros del ayuntamiento, de fecha catorce de diciembre de dos mil uno, signada por el licenciado Joel Sauri Galue, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, conteniendo en la hoja final de dicha solicitud (foja treinta y nueve) el acuse de recibo de la autoridad señalada como responsable, en donde se puede

apreciar, ciertamente, que obra el día quince de diciembre de dos mil uno, a las diecisiete horas, como fecha de recepción. Conviene precisar que el registro de planillas para miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es un hecho notorio, por ser público como hecho político y por estar relacionado con la cultura política, dado que dicho suceso de actualidad fue reseñado uniforme y oportunamente por la prensa, tal y como se puede apreciar en autos con las notas periodísticas que fueron ofrecidas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, mismas que de igual forma fueron perfeccionadas por este órgano jurisdiccional, puesto que fueron solicitadas para que se agregaran al expediente en sus originales por considerar que son necesarias para la substanciación del mismo; conforme a lo dispuesto por el artículo 304 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, dicho acto impugnado, por su notoriedad, no es objeto de prueba; sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado aportó una serie de probanzas que desvirtúan por completo las infundadas aseveraciones hechas por los recurrentes, mismas que obran agregadas en autos y, que por lo mismo, no se pueden dejar de considerar, además de las que igualmente fueron aportadas como prueba por parte de la autoridad señalada como responsable, mediante su respectivo informe circunstanciado, las cuales se procede a detallar a continuación: como primer punto, es de especial relevancia destacar que en el informe circunstanciado presentado por el Primer Consejo Distrital Electoral, como autoridad señalada como responsable, manifiesta, reconoce, y avala expresamente la existencia de un error involuntario por parte de dicha autoridad electoral, relativo al sellado de fecha quince de diciembre del año próximo pasado, obrante en los documentos de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por parte del Partido Revolucionario Institucional, y en donde acepta que dicho registro fue efectuado el día catorce del mismo mes y año, es decir que se realizó en tiempo y forma por el hoy partido político tercero interesado, imputándole dicho error involuntario, en forma directa, a Francisco Javier López Hernández, quien fungía como Secretario Ejecutivo de ese órgano electoral, por falta de cuidado en el desempeño de sus funciones, producido al momento de recepcionar al C. Eduardo Espinoza Abuxapqui, la solicitud de registro suscrita por el licenciado Joel Sauri Galue, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como los documentos conducentes de la planilla de candidatos al cargo de miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Dicho informe circunstanciado es considerado por esta autoridad electoral, como una presunción, ya que la autoridad señalada como responsable, puede proporcionar información sobre los antecedentes del acto impugnado y avalar la legalidad de su proceder, por lo que debe ponderarse con especial atención y considerarse valioso para dilucidar la controversia planteada en los términos de la impugnación, además de que debe tenerse presente el principio general de que los actos de los órganos electorales se presumen de buena fe, sirviendo de sustento para corroborar esto, la siguiente tesis jurisprudencial que se transcribe: **“INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN.**

Aunque la autoridad electoral responsable esté en similares condiciones que las demás partes, conforme al principio de igualdad procesal; como emisora del acto reclamado, tiene la carga de rendir informe circunstanciado, en los términos previstos por la ley. Así, puede proporcionar información sobre los antecedentes del acto impugnado y para avalar la legalidad de su proceder, como órgano encargado de la organización y desarrollo de la elección, por lo mismo, involucrado directamente en los actos de la jornada electoral. De suerte que, las manifestaciones relativas deben entenderse, lógicamente, que le constan. Por eso, lo vertido en su informe, debe ponderarse con especial atención y considerarse valioso para dilucidar la controversia planteada en los medios de impugnación, pues aunque por sí mismo no le corresponda valor probatorio pleno, debe tenerse presente la experiencia adquirida en el desempeño de sus funciones y el

principio general de que los actos de los órganos electorales se presumen de buena fe. En consecuencia, el análisis conjunto del informe circunstanciado, valorado conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, a la luz del contenido de las diversas disposiciones legales que regulan las etapas de la jornada electoral, y en relación con el resultado del material probatorio obrante en autos, puede determinar la existencia de elementos indiciarios o hasta de una presunción de que lo asentado en el informe, sobre el aspecto particular en análisis, es congruente con la realidad. Sala Superior. S3EL 045/98. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-052/98. Partido Acción Nacional. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado”. Además, dicha presunción se encuentra robustecida con el informe (visible a foja veinticuatro) de fecha dieciocho de diciembre de dos mil uno, con número CDI/152/01, rendido por el C. Salvador Hernández Quintanilla, Consejero Presidente del Primer Consejo Distrital Electoral, el cual fue dirigido al C. Lizandro Landeros Lima, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en donde le informa que, por un error involuntario, la solicitud de registro de la planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que obra en poder de ese consejo, fue sellada de recibido con fecha quince de diciembre del año próximo pasado, cuando en realidad la solicitud de registro antes referida se recibió el día catorce del mismo mes y año; lo anterior toma mayor sustento, ya que a dicho informe se anexó copia del acta circunstanciada (visible a foja veinticinco y veintiséis), que levantara el C. Francisco Javier López Hernández, entonces Secretario Ejecutivo de dicho Consejo Distrital Electoral, misma que avalaran con su firma los cinco consejeros integrantes de dicho órgano electoral, y en la que, el Secretario Ejecutivo en comento, señaló que bajo protesta de decir verdad, en fecha catorce del año próximo pasado, siendo las diecisiete horas con quince minutos, fue presentada por el C. licenciado Joel Sauri Galue, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, la solicitud de registro de la planilla a miembros del ayuntamiento, misma que encabeza Eduardo Espinoza Abuxapqui, como candidato a Presidente Municipal de Othón P. Blanco, documento que fuera presentado con todas las formalidades a que se refiere el artículo 136 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y que dicha solicitud, pese a haberse presentado en tiempo y forma, por un error involuntario en el sello de recibido se marcó una fecha y hora distinta a la real del registro (catorce de diciembre de dos mil uno), no obstante que en el acuse de recibo del Partido Revolucionario Institucional, obra la fecha y hora correctas, siendo testigos de esto los Consejeros Electorales; lo anterior determina legal y fehacientemente que dicho documento fue presentado en tiempo y forma con las formalidades establecidas en el código de la materia, ya que las manifestaciones vertidas tanto por el en aquél entonces Secretario Ejecutivo como por los Consejeros Electorales Distritales, se consideran como manifestaciones dotadas de fe, ya que para avalar la legalidad de su proceder, como órgano legitimado por nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 49, fracción III, esa autoridad subsanó dicho error mediante la emisión de un acta circunstanciada debidamente certificada, en el entendido de que en ella se hace constar una serie de elementos tanto objetivos como subjetivos, en relación a los hechos acontecidos durante la presentación de solicitudes de registro de candidatos de fecha catorce de diciembre del 2001, elementos que son capaces de modificar el error, lo que en la especie se conoce como un acto dotado de certeza jurídica, habida cuenta de que no puede desestimarse la prueba documental, presentada por el tercero interesado en su escrito de contestación al recurso de revisión interpuesto por el representante del Partido Acción Nacional, consistente en la copia certificada ante fedatario público, licenciado René Martín García Tamayo, relativa a la solicitud de registro de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco por el Partido Revolucionario Institucional, signada por el licenciado Joel Sauri Galue Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, de fecha catorce de diciembre del 2001, dirigida al Primer Consejo Distrital Electoral, la cual fuera signada y sellada de recibido por el

entonces Secretario Ejecutivo, Francisco López Hernández, el día catorce de diciembre del 2001, dirigida al Primer Consejo Distrital Electoral, la cual fuera signada y sellada de recibido por el entonces Secretario Ejecutivo, Francisco López Hernández, el día catorce de diciembre del año próximo pasado, a las diecisiete horas con quince minutos, por lo que es de considerarse que la autoridad señalada como responsable, al no haber argumentado en su informe circunstanciado que el escrito materia de la litis fue presentado y recibido en forma extemporánea, ha generado la convicción necesaria para determinar que los escritos presentados como pruebas del tercero interesado, (copia certificada del acuse de recibido de la solicitud de registro de la planilla... y anexos), toman su veracidad y autenticidad con el dicho vertido en el informe circunstanciado, en el oficio número CDI/153/01, de fecha dieciocho de diciembre del 2001, así como en la multireferida acta circunstanciada, la cual se encuentra avalada por los miembros que integran el Primer Consejo Distrital Electoral, lo anterior sin dejar de mencionar la existencia de las notas periodísticas del día sábado 15 de diciembre del año próximo pasado, en donde el periódico “La Crónica de Quintana Roo”, encabezó en su página número diecinueve *“Siete Contendientes para el Ayuntamiento Capitalino”*, nota en la que hace alusión a que se registraron los siguientes partidos políticos PAN, PRI, PRD, PAS Y PT; en atención a la fecha, que en este caso es de estricta observancia para el análisis de la presente litis, se destaca y se transcribe al tenor literal lo siguiente, específico en el primer párrafo de la referida nota: *“Serán un total de siete contenientes a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, luego de que este viernes se registraran las planillas del PAN, PRI, PRD, PAS y PT, al cabo de periodo establecido para presentar la documentación correspondiente.....”* *“Por la tarde el priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui llegó acompañado de unos 200 simpatizantes para presentar la documentación respectiva a la planilla del tricolor,...”*; por su parte el “Diario de Quintana Roo”, encabezó en su página cuarta de la primera sección de la referida fecha, lo siguiente: *“Avalancha de Registros”*, en donde se argumentó *“Un total de siete planillas a la presidencia municipal de Othón P. Blanco quedaron registradas el día de ayer; (catorce de diciembre de dos mil uno) según establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.”*, *“...por la tarde el Partido Revolucionario Institucional, inscribió a Eduardo Espinosa Abuxapqui”*. Por lo anterior, es de concluirse que a todas luces, como ya se manifestó anteriormente, es del conocimiento de la sociedad, más aún del partido político recurrente, que el registro de la planilla a candidatos a miembros del ayuntamiento realizada por el Partido Revolucionario Institucional, se efectuó en tiempo y forma, ya que no es dable ni posible considerar el dicho del recurrente, respecto de que el registro se efectuó en la fecha señalada por el sello que contienen dichos documentos materia de la litis, puesto que, en cada una de las notas periodísticas se encuentra una narración cronológica de la forma en como se fueron registrando los partidos políticos, el día catorce de diciembre del año próximo pasado en las instalaciones que ocupa el Primer Consejo Distrital Electoral, por lo que a este respecto, se concluye que, en virtud de que dichos periódicos manifiestan hechos que en el presente caso en estudio son considerados como HECHOS NOTORIOS, el suscrito le otorga la categoría a dichos ejemplares periodísticos, de pruebas documentales privadas, por contener apreciaciones que han generado la convicción necesaria sobre la veracidad de los hechos acontecidos el pasado catorce de diciembre del año próximo pasado; o anterior, de conformidad con lo que establece la siguiente tesis jurisprudencial que al tenor literal establece: ***“PRUEBAS DOCUMENTALES, ALCANCE DE LAS.*** *Conforme a su naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se plasman los hechos integradores de*

aqué; es decir, en un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generen. De modo que, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no deben asignárseles un alcance que exceda de lo expresamente consignado. Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-076/98. Partido Revolucionario Institucional. 24 de Septiembre de 1998 Unanimidad de votos. Ponente Alfonsina Berta Navarro Hidalgo". Se traduce todo lo anterior como una clara muestra de lo infundadas que resultan las aseveraciones hechas por los recurrentes en su agravio "SEGUNDO" respecto a que "El Acuerdo tomado en sesión de 17 de diciembre de 2001 por el Consejo Distrital I con sede en Chetumal por cuanto al registro de la planilla de candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2002-2005 por el Partido Revolucionario Institucional, es violatorio de lo establecido en el artículo 95 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado y consecuentemente de la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional por falta de observancia del precepto legal primeramente invocado, así como también resulta violatorio de los principios rectores de los procesos legales como son la imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad". Es pertinente manifestar al respecto: los principios rectores de certeza legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, del ejercicio de la función que tienen los Consejos Electorales, se encuentran regulados por los artículos 59, 61 y 62 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y ciertamente los Consejos Distritales Electorales, como autoridades en la materia, y como órganos del Consejo Estatal Electoral, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales tendrán, de conformidad con los artículos 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 59 y 62 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, como principios rectores en el ejercicio de esa función, y respecto de sus actos y resoluciones, certeza legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al igual que todos y cada uno de los organismos electorales. Sin embargo, el Primer Consejo Distrital Electoral, al haber tomado el acuerdo en sesión de fecha diecisiete de diciembre de 2001, respecto al registro de la planilla de candidatos del Partido **Revolucionario Institucional a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, para el periodo 2002-2005 y en su momento, acordar la aprobación del mismo, no viola alguno de los principios rectores antes referidos toda vez que, todo lo antes expuesto, se refiere que es completamente verificable, fidedigno y confiable el hecho de que dicho acuerdo se realizó, en virtud de que el registro referido se tramitó debidamente, en tiempo y forma, de conformidad con los dispositivos legales establecidos para tal efecto en el Capítulo III, del Título Segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente para el Estado y que la toma de esa decisión se dio con absoluta libertad, respondiendo única y exclusivamente al imperio de ley, reconociendo en todo momento el órgano electoral, señalado como responsable, el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la democracia, sin anteponer alguna tendencia o preferencia política personal, fundando su quehacer institucional en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que actuó y, consecuentemente, cumpliendo con la obligación de percibir e interpretar los hechos, por encima de visiones y opiniones parciales unilaterales que pudieran haber alterado las consecuencias de ese quehacer y observando escrupulosamente, en todo momento, el mandato constitucional y las disposiciones legales que reglamentan y delimitan el ejercicio de sus atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas, lo cual implica estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen los actos de los órganos electorales. Así pues, **ni se viola el principio de legalidad** que debe prevalecer en todo proceso electoral, **ni mucho menos les causa agravio** alguno a los recurrentes.

SEXTO. Que corresponde ahora el estudio y valoración de las pruebas aportadas por los recurrentes y que fueron admitidas, en su totalidad, por el suscrito. Así tenemos que, para acreditar la razón de su dicho, el **Partido Acción Nacional**, a través de su representante, el ciudadano LISANDRO LANDEROS LIMA, ofreció como pruebas, las siguientes: “1. *Copias certificadas de las solicitudes de registro para los candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2002-2005 de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Alianza Social, documento en el que se aprecia sin lugar a dudas el sello de recibido de la planilla del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral I y en que resulta evidente la fecha de 15 de diciembre del 2001;* 2. *Copia simple del proyecto de acta 04/17-2001 relativa a la sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2001 del H. Consejo Distrital Electoral I con sede en Chetumal y en el que se contiene el registro de la planilla que para miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Banco presenta el Partido Revolucionario Institucional y copia simple del acuerdo por el cual se aprueba el registro de candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Banco de los partidos políticos;* 3. *Original de la solicitud de copia certificada del acta de sesión llevada a cabo el 17 de diciembre de 2001;* 4. *Original del oficio CDI/152/01 de fecha 18 de diciembre de 2001 suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Distrital I en Chetumal,* 5. *Copia simple del acta circunstanciada de fecha 18 de diciembre de 2001,* 6. *Original del nombramiento con el que acredito la personalidad con que me ostento”.* **DOCUMENTAL PRIVADA.** La marcada con el número 1, a la que con fundamento en el párrafo primero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se otorga valor probatorio como indicio y sólo a la copia certificada de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Banco Quintana Roo, 2001-2005, por el Partido Revolucionario Institucional, no así a las demás solicitudes de Registro anexadas por el recurrente, toda vez que éstas últimas no resultan pertinentes ni relacionadas con la litis; correspondiéndole dicho valor, en virtud de que, de la apreciación objetiva y de la experiencia en la materia, se tiene que se trata de la **única, aislada y singular prueba** que no se encuentra robustecida con elemento de prueba alguno que sirva para acreditar las infundadas aseveraciones del recurrente.

DOCUMENTAL PRIVADA. La marcada con el número 3 a la que con fundamento en el último párrafo del artículo 306, en relación con el párrafo tercero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se otorga valor probatorio pleno**, en virtud de que se trata de una documental privada que, al juicio del suscrito, guarda estrecha relación con los demás elementos, que obran en el expediente, pues los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio, han generado convicción sobre la veracidad de los hechos ya formados.

DOCUMENTALES PÚBLICAS Las marcadas con los números 2, 4, 5 y 6 a las que con fundamento en la fracción II del artículo 306 y párrafo segundo del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se le otorga valor probatorio pleno**, incluso a las marcadas con los números 2 y 5 que se ofrecieron en copia simple, toda vez que igualmente fueron ofrecidas en copia certificada por el Primer Consejo Distrital Electoral, señalada como autoridad responsable, por el representante del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado; en virtud de que se trata de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, amén de que su contenido no se desvirtúa por prueba plena en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Por su parte, el **Partido Alianza Social**, a través de su representante, el ciudadano DARÍO EFRAÍN PERERA TUZ, ofreció como pruebas las siguientes: “1. *Copias certificadas de las solicitudes de registro para los candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Banco 2002-2005 de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Alianza Social, documento en el que se aprecia sin lugar a dudas el sello de recibido de la planilla del Partido Revolucionario Institucional*

ante el Consejo Distrital Electoral y en el que resulta evidente la fecha de 15 de diciembre de 2001; 2.- Original del oficio CDI/158/01 de fecha de 18 de diciembre de 2001 suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral I en Chetumal; 3.- Copia simple del acta circunstanciada de fecha 18 de diciembre de 2001.” **DOCUMENTALES PRIVADAS.-** Las marcadas con el número 1; con fundamento en el párrafo primero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se le otorga valor probatorio como indicio sólo a la copia certificada de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco Quintana Roo, 2002-2005, por el Partido Revolucionario Institucional, no así a las demás solicitudes de registro anexadas por el recurrente, a las que se les niega valor probatorio alguno, toda vez que éstas últimas no resultan pertinentes ni relacionadas con la litis, correspondiéndole dicho valor en virtud de que, de la apreciación objetiva y de la experiencia en la materia, se tiene que se trata de la **única, aislada y singular prueba**, que no se encuentra robustecida con elemento de prueba alguno que sirva para acreditar las infundadas aseveraciones del recurrente. **DOCUMENTALES PÚBLICAS.-** Las marcadas con los números 2 y 3, a las que con fundamento en la fracción II del artículo 306 y párrafo segundo del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se les otorga valor probatorio pleno**, incluso a la marcada con el número 3 que se ofreció en copia simple, toda vez que igualmente fue ofrecida en copia certificada por el Primer Consejo Distrital Electoral, señalada como autoridad responsable, por el representante del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, en virtud de que se trata de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, amén de que su contenido no se desvirtúa por prueba plena en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Por su parte, el **Partido Revolucionario Institucional**, como **tercero interesado**, a través de su representante, el ciudadano AMILCAR FERNÁNDEZ, ofreció tanto en el expediente TEPJE-RR/12/2001 como en el TEPJE-RR/13/2001, las pruebas siguientes: “I.- Documental Pública, consistente en la copia certificada de la acreditación del suscrito como representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral número I, por la Consejera Presidenta del Consejo General y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 28 de noviembre del 2001, solicitando me sea devuelto el original una vez cotejada y se certifiquen cinco copias; II.- Documental Privada consistente en la copia pasada ante la fe del Notario Público número 23 Lic. Martín García Tamayo, del escrito de fecha 14 de diciembre del 2001, firmada por el C. Ramón Humberto González Reyes, representante Propietario del PRI dirigido al Consejero Presidente del Consejo Distrital I, donde le solicita se agenden las 17:00 horas de ese día para que se registre ante ese Consejo Distrital la planilla de miembros a cargos del ayuntamiento; III.- Documental privada, consistente en la copia pasada ante la fe del Notario Público número 23, Lic. Martín García Tamayo, de la solicitud de registro de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco por el Partido Revolucionario Institucional, signada por el Lic. Joel Saury Galué, Presidente del C.D.E. del P.R.I. de fecha 14 de diciembre del 2001, dirigido al Consejo Distrital Electoral I, la cual fue sellada y recibida por el C. Francisco López Hernández, Secretario Ejecutivo de este Consejo Distrital Electoral el mismo día 14 de diciembre del 2001 a las 17:15 horas, como consta en el acuse de recibido de dicho documento; IV.- Documental pública consistente en las copias certificadas del proyecto de actas 03/17-2001 y 04/17-2001, expedidas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Distrital número I de las sesiones extraordinarias del 17 de diciembre del 2001, de las 18:00 horas y de las 21:10 horas respectivamente, en la que se aprueba en esta última el registro de las planillas a miembros del H. Ayuntamiento; V.- Documental pública, consistente en la copia certificada de la constancia de registro de la planilla de miembros del Ayuntamiento de Municipio de Othón P. Blanco por el Partido Revolucionario Institucional; VI.- Documental pública, consistente en la copia certificada del oficio CDI/180-

01, de fecha 20 de diciembre del 2001, expedida por el Consejero Presidente del primer distrito mediante la cual remite copia certificada del control de asistencia del Consejo Distrital Electoral número I, de visitantes, así como la copia certificada del informe realizado con fundamento en el artículo 54, fracción XXI, de las actividades del 14 de diciembre del 2001; VII.- Documental pública, consistente en la copia certificada de un legado de nueve hojas útiles y foliadas del control de asistencia de visitantes del día 14 de diciembre del 2001, del Consejo Distrital Electoral Número I; VIII.- Documental pública consistente en la copia certificada del oficio CDI/15/01, de fecha 15 de diciembre del 2001, signado por el Consejero Presidente del Distrito número I, mediante el cual rinde un informe de actividades del día 14 de diciembre del 2001, a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral, consistente en cinco fojas útiles y foliadas por el Consejo Distrital número I; IX.- Documental pública, consistente en la copia certificada de oficio CDI/153/01, de fecha 18 de diciembre del 2001, expedido por el Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral número I, en donde se notifica al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, “la existencia de una acta circunstanciada en la que se señalan irregularidades en la solicitud de registro presentada por el Partido Revolucionario Institucional que obra en los archivos de ese Consejo Distrital y en la que anexa copia certificada del documento antes mencionado”; X.- Documental pública, consistente en copia certificada del acta circunstanciada del día 18 de diciembre del 2001, a las 09:00 horas, en las que se relata una serie de irregularidades en la recepción del registro de solicitud presentada por el Partido Revolucionario Institucional a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y firmada para constancia legal por los miembros integrantes del Consejo Distrital número I; XI.- Prueba presuncional consistente en las siguientes publicaciones periodísticas: a) nota del periódico “La Crónica de “Quintana Roo”, de fecha 15 de diciembre de 2001, bajo el título “Siete contendientes para el ayuntamiento capitalino”, que figura en la página Chetumal 19; b) nota del periódico “Diario de Quintana Roo”, de fecha 15 de diciembre de 2001, bajo el título “Avalancha de Registros”, que figura en la página 4 de la primera sección y c) Nota del periódico “Diario de Yucatán”, de fecha 15 de diciembre de 2001, bajo el título “Los partidos cumplieron con el registro de sus candidatos”, que figura en la página 2 de la sección Quintana Roo; pruebas que se exhiben para formar convicción de que, como lo señalan los medios antes enunciados, la solicitud de registro se efectuó en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 135, fracción IV de la ley de la materia.”. **DOCUMENTALES PÚBLICAS.-** Las marcadas con los números I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, a las que con fundamento en la fracción II del artículo 306 y párrafo segundo del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se les otorga valor probatorio pleno**, en virtud de que se trata de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, amén de que su contenido no se desvirtúa por prueba plena en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. **DOCUMENTALES PRIVADAS.-** Las marcadas con los números II y III, a las que con fundamento en el último párrafo del artículo 306, en relación con el párrafo tercero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se les otorga valor probatorio pleno**, en virtud de que se trata de documental privada que a juicio del suscrito, guarda estrecha relación con los demás elementos que obran en el expediente, pues los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio, han generado convicción sobre la veracidad de los hechos ya formados. **PRUEBA PRESUNCIONAL.-** La marcada con el número XI, a la que este resolutor con fundamento en el último párrafo del artículo 306, en relación con el párrafo tercero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **le otorga valor probatorio pleno**, como pruebas documentales privadas, en virtud de que se les ha concedido dicha categoría a los ejemplares periodísticos a que se refieren, por contener apreciaciones que han generado la convicción necesaria sobre la veracidad de los hechos acontecidos el pasado

catorce de diciembre de dos mil uno, y en virtud de dichos periódicos manifiestan hechos que en el presente caso en estudio son considerandos como HECHOS NOTORIOS, por ser públicos, como hechos políticos y por estar relacionados con la cultura política, dado que dicho suceso de actualidad fue reseñado uniforme y oportunamente por la prensa, tal y como se puede apreciar en autos con las citadas notas periodísticas que fueron ofrecidas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, mismas que de igual forma fueron perfeccionadas por este órgano jurisdiccional, puesto que fueron solicitadas para que se agregaran al presente expediente en sus originales por considerar que son necesarias para la substanciación del mismo y que a juicio del suscrito, guardan estrecha relación con los demás elementos de prueba que obran en ambos expedientes. Por último el **Primer Consejo Distrital Electoral, del Estado de Quintana Roo**, como **autoridad responsable**, ofrece a través de su respectivo informe circunstanciado, rendido en el expediente TEPJE-RR/12/2001, las pruebas siguientes: “1.- *Documental pública consistente en copia certificada del control de visitantes que realiza el Consejo Distrital Electoral primero del Consejo Estatal Electoral, relativo al día catorce de diciembre del presente año misma en la que se puede observar en el espacio correspondiente al el (sic) nombre y firma del C. Espinosa Abuxapqui, candidato del Partido Revolucionario Institucional;* 2.- *Documental privada consistente en las (sic) solicitud del espacio cronológico suscrita por el C. Ramón Humberto González Reyes, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante este Consejo Distrital Electoral Primero, a fin de presentarse para solicitar la inscripción de la planilla correspondiente a su partido político;* 3.- *Documental pública consistente en la solicitud de apoyo realizada por el Presidente del Consejo Distrital Electoral Primero del Consejo Estatal Electoral, dirigida al C. Lic. Eduardo Ortega Martel, Director de Seguridad Pública y Transito, a fin de que este último proporcionara elementos de esa corporación policiaca para mantener el orden en el mencionado consejo distrital, en virtud de que el día catorce de los corrientes se llevaría a cabo el registro de planillas a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco;* 4.- *Documental pública consistente en el oficio CDI/151/01 de fecha 15 de diciembre de 2001 mediante el cual el Consejo Distrital Electoral Primero, rindió al Consejo Estatal Electoral el informe de actividades desarrolladas el día catorce de diciembre del presente año, en apego a lo dispuesto por el artículo 94, fracción XXI, del presente año;* 5.- *Documental pública consistente en la copia fotostática de la constancia expedida en fecha 14 de diciembre del presente año, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, misma en la que dicha autoridad tiene por registrada la plataforma electoral 2002-2005 correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a los artículos 75 fracción XVI y 134 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, y que este Consejo Distrital Electoral primero recibió como anexo entre toda la documentación relativa a la inscripción de la planilla de candidatos al cargo de los miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, tal y como consta con el sello original plasmado en el documento de que se trata.”*

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Las marcadas con los números 1, 3, 4 y 5, a las que con fundamento en la fracción II del artículo 306 y párrafo segundo del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se les otorga valor probatorio pleno**, en virtud de que se trata de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, amén de que su contenido no se desvirtúa por prueba plena en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. **DOCUMENTAL PRIVADA.-** La marcada con el número 2, a la que con fundamento en el último párrafo del artículo 306, en relación con el párrafo tercero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, **se le otorga valor probatorio pleno**, en virtud de que se trata de una documental privada que, a juicio del suscrito, guarda estrecha relación con los demás elementos que obran en el expediente, pues los hechos

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio, han generado convicción sobre la veracidad de los hechos ya formados.”

CUARTO. Los agravios del partido actor son del siguiente tenor:

“PRIMERO.- Es causa de agravio para mi partido la resolución combatida en la parte del considerando Quinto al señalar: *“.....Igualmente infundada resulta la aseveración con respecto a que se violó lo establecido en la fracción I del artículo 94 del código de la materia..... pretendiendo acreditar dicha circunstancia con la única, aislada y singular prueba que ofrecen al respecto y que consiste en la copia certificada por el ...entonces Secretario Ejecutivo del Primer Consejo Distrital Electoral..... Conviene precisar que el registro de planillas para miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es un hecho notorio, por ser público como hecho político y por estar relacionado con la cultura política dado que dicho suceso de actualidad fue reseñado uniforme y oportunamente por la prensa, tal y como se puede apreciar en autos con las notas periodísticas que fueron ofrecidas por el representante del Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado, mismas que de igual forma fueron perfeccionadas por este órgano jurisdiccional..... conforme a lo dispuesto por el artículo 304 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, dicho acto pugnado (sic) por su notoriedad, no es objeto de prueba; sin embargo el Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, aportó una serie de probanzas que desvirtúan por completo las infundadas aseveraciones hechas por los recurrentes..... además de las que igualmente fueron aportadas como prueba por parte de la autoridad señalada como responsable, mediante su informe circunstanciado... es de especial relevancia destacar que en el informe circunstanciado presentado por el Consejo Distrital Electoral como autoridad señalada como responsable, manifiesta, reconoce y avala expresamente la existencia de un error involuntario por parte de dicha autoridad electoral relativo al sellado de fecha quince de diciembre del año próximo pasado... imputándole dicho error involuntario, en forma directa, a Francisco Javier López Hernández quien fungía como Secretario Ejecutivo... por falta de cuidado en el desempeño de sus funciones.... Dicho informe circunstanciado es considerado por ésta autoridad electoral como una presunción, ya que.... puede proporcionar información sobre los antecedentes del acto impugnado y avalar la legalidad de su proceder...”*, en primer término toda vez que a lo largo de la citada parte del considerando la autoridad hoy responsable no establece argumentación alguna en sentido propio que pueda sustentar su criterio de determinar Infundados los agravios que se expusieron en el recurso de revisión interpuesto por mi Partido, sino que sólo se limita a determinar la valoración que las probanzas aportadas por las partes adquieren bajo una lógica jurídica bastante reducida toda vez que sus consideraciones resultan insuficientes, negando así valor alguno a un documento público que fuera aportado como prueba sustancial del recurso inicial y del cual su valoración está plenamente especificada por el artículo 308 del código de la materia en su párrafo segundo, a saber, la copia certificada de la solicitud de registro sellada con fecha 15 de diciembre de 2001, pues señala que ésta se trata de una prueba única, aislada y singular sin tomar en cuenta en ningún momento que dicha probanza no solamente fue ofrecida por el Partido Acción Nacional al cual represento, sino que además también lo fue por el Partido Alianza Social quien igualmente promovió recurso de revisión mismo cuya sustanciación el propio tribunal acumula al expediente que origina la resolución que hoy se combate, por tanto dichas documentales públicas por ser certificaciones de la autoridad electoral, no constituyen una prueba aislada y única sino que son de manera individual indicios que en su conjunto nos llevan a la integración de una presunción, pues con el mismo contenido fueron expedidas a dos institutos políticos diversos, lo cual denota más que un error involuntario una verdad que además de hacerse constar en un documento, se

certificó en por lo menos un par de ocasiones sin que ello fuera origen de problema alguno, sino hasta una vez realizado por el Primer Consejo Distrital una aprobación ilegal del registro de candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, por lo que después de dicho Acuerdo resultó necesario llevar a cabo una corrección que justificara la ilegalidad del acto que por su total falta de cumplimiento a lo estipulado por la ley, en su momento oportuno se impugnó y causó resolución, misma que hoy se combate toda vez que el contenido de la misma carece de toda certeza jurídica y apego a la legalidad, agravando con ello seriamente al partido que dignamente represento.

Además de lo anteriormente expuesto no existe dentro de los argumentos de la autoridad responsable una relación que señale cuáles de las pruebas aportadas por el tercero interesado son en específico las que a su consideración “desvirtúan por completo” los agravios hechos valer por el suscrito en el recurso de revisión, sino que señala de una manera generalizada, alejándose por completo de la observancia a los principios de legalidad y certeza que deben guardar las actuaciones de las autoridades electorales, que el acto impugnado por su notoriedad no es objeto de prueba, dotando de la categoría de hecho notorio al acto de solicitud de registro efectuado por el Partido Revolucionario Institucional basándose únicamente en las publicaciones que los medios de prensa realizan respecto a la presentación en el consejo distrital respectivo de los representantes del partido cuyo registro se impugna, cuando dichas publicaciones únicamente pueden tener por acreditada la presencia de dichos representantes mas no así el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se deben cumplir para tener por realizada una solicitud de registro, actuación de la cual solo el Secretario Ejecutivo tuvo conocimiento pleno y de la cual igualmente certificó su presentación con fecha extemporánea al período señalado por la ley, aun cuando obre en autos un acta circunstanciada de corrección a dicho “error involuntario” éste no puede considerarse como soporte de lo que la autoridad electoral responsable del hecho impugnado en el recurso de revisión manifiesta en su informe circunstanciado toda vez que éste fue llevado a cabo en fecha posterior a la sesión en la cual se aprobaron los registros de candidatos y por tanto no debe considerarse como antecedente del acto impugnado como erróneamente lo señala el resolutor.

Así pues la resolución del tribunal electoral carece de motivación suficiente para poder acreditar la existencia de material probatorio suficiente para determinar como infundados los agravios hechos valer por mi partido en el recurso inicial puesto que se limita al estudio de las probanzas ofrecidas por el partido tercero interesado y el Consejo Distrital Primero como autoridad responsable del acto que se impugnó ante esa instancia, omitiendo por completo el ejercicio de la facultad que como autoridad resolutoria tiene de proceder a la realización de diligencias necesarias en este caso para poder estar en alcance de conocer la realidad del hecho controvertido, es decir para verificar el motivo por el cual existieron como así consta en el expediente conformado, certificaciones de la solicitud de registro del Partido Revolucionario Institucional con fechas diversas otorgadas por la misma autoridad electoral, específicamente por el Secretario Ejecutivo del Primer Consejo Distrital Electoral. Se sostiene lo manifestado en virtud de que la autoridad demandada teniendo la facultad de ordenar la práctica de diligencias en casos extraordinarios y existiendo controversia fundada sobre la fecha de presentación de la planilla del Partido Revolucionario Institucional para sus candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2002-2005, debió, en aras de actuar con legalidad e imparcialidad, abocarse a la práctica de las diligencias que fueran necesarias para fundar y motivar debidamente en derecho la sentencia que habría de resultar, pero es claro que al abstenerse de efectuar dichas diligencias la resolución que en la instancia del recurso de revisión se ventiló resultó viciada y evidentemente parcial en beneficio del Consejo Distrital y del tercero interesado y consecuentemente en perjuicio de mi representada.

La diligencia a que se hace referencia y que debió de ser efectuada por la entonces autoridad responsable debió ser la verificación física en todo caso, del sello con el cual se estamparon las fechas en las solicitudes de registro presentadas por los diversos partidos políticos. Claro esta, de haberse efectuado dicha verificación física la autoridad demandada hubiera estado en condiciones para llegar a la conclusión de que el sello utilizado en tales diligencias es un sello de uso manual, es decir, que no cambia de fecha en forma automática, con lo cual evidentemente se destruye la hipótesis planteada por la entonces demandada y hoy sostenido por la responsable consistente en el “error involuntario” ya que como más adelante se demostrará, es falsa la presunción que hace el tribunal acerca de que la presentación de la solicitud del Partido Revolucionario Institucional se efectuó como lo sostienen, con fecha 14 de diciembre de 2001. Es entonces que no existen argumentos para explicar como tanto las solicitudes presentadas con anterioridad (PAN) como las presentadas con posterioridad (PRD, PT y PAS) y aún la presentada como prueba por el PRI puedan tener como fecha de presentación la de 14 de diciembre de 2001, cuando se reitera, el sello utilizado no cambia en forma automática como para que pudiera seguirse sosteniendo la teoría del “error involuntario”. Luego entonces al no ser ello analizado y debidamente valorado por la resolutora, causa con ello un grave perjuicio en contra del Partido Acción Nacional motivando la presentación del presente juicio de revisión constitucional, la expresión de agravios y por tanto la solicitud de revocación de la sentencia cuestionada para dejar sin efecto el registro otorgado a la planilla por el Partido Revolucionario Institucional para sus candidatos a miembros del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2002-2005 por parte del Primer Consejo Distrital Electoral.

Igualmente causa agravio a mi partido el hecho de que el tribunal electoral resuelva como infundados los agravios hechos valer, basándose principalmente, además de con publicaciones periodísticas, en la existencia de un acta circunstanciada debidamente certificada, como lo manifiesta a foja nueve (reverso) dentro del mismo considerando quinto, toda vez que la misma solo cuenta con elementos probatorios para demostrar la rectificación de un acto del cual anteriormente el mismo Secretario Ejecutivo había recibido una solicitud y además llevado a cabo la expedición de copia certificada a mi partido y al Partido Alianza Social como queda demostrado en autos, permitiendo también conocer a través de dicha acta circunstanciada de una manera clara y notoria que dicha rectificación no se lleva a cabo sino hasta una vez realizada la aprobación de los registros de candidaturas, por lo tanto a juicio del suscrito dicha actuación, aun cuando por evidentes razones se trata de una documental pública, no puede tenerse como suficiente para soportar el acto impugnado pues no constituye un antecedente sino una modificación al acto, posterior y que además hace presumir una justificación más que una rectificación, pues como autoridad electoral el consejo distrital, debió haber analizado detalladamente cada uno de los documentos que anexaban las solicitudes de registro incluyendo la misma solicitud y advertido en un momento anterior a la celebración de la sesión de aprobación de los mismos, que la relativa al Revolucionario Institucional contenía un error substancial ya que la fecha de recepción es una cuestión trascendental para la aprobación de un registro de candidaturas; es necesario además hacer notar a éste tribunal, que por su parte el Revolucionario Institucional en ningún momento se inconforma con el “error involuntario” como luego se pretende denominar, referente a la fijación de fecha 15 de diciembre de 2001 en su solicitud de registro, cayendo con ello en el consentimiento de la actuación del consejo distrital responsable y por tanto resultando improcedente y agravante para mi partido que una vez presentado el recurso de revisión constitucional el tribunal otorgue valor de prueba plena a la documental aportada por el tercero interesado relativa a la copia certificada del informe que el Primer Consejo Distrital envió al Consejo General del Consejo Estatal Electoral, pues resulta suficiente para presumir una complicidad con dicha autoridad, el hecho de que sea el partido político afectando y no el propio consejo distrital autor de

dicho documento, quien primero en tiempo lo ofrezca en su escrito, y que posterior a la presentación de éste último, la entonces autoridad responsable, de igual manera comparezca y anexe dentro de su informe justificado la misma documental, sin embargo, el motivo de agravio de éste instituto político al cual presento no es la ofertación de la probanza, sino la valoración como prueba plena que el Tribunal Local Electoral le otorga a la misma para robustecer su única afirmación de que no existe sino una única prueba aislada de cargo y por el contrario un sinnúmero de probanzas de descargo que desvirtúan las aseveraciones hechas por el suscrito en la instancia local.

Así las cosas, al dar valor de prueba plena a dicha acta circunstanciada de fecha 18 de diciembre de 2001, la autoridad responsable concluye que aunado al resto del material probatorio aportado por el Tercero Interesado y la autoridad responsable, el acto combatido por medio del recurso de revisión interpuesto por Acción Nacional no es materia de agravio, ocasionando con ello un grave perjuicio al partido que represento pues con ello se evidencia una total falta de legalidad y certeza jurídica en la resolución emitida por dicho tribunal y que ahora se combate.

SEGUNDO.- Me causa un segundo agravio la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Local Electoral, lo señalado en el Considerando Sexto puesto que al entrar a la valoración de las pruebas aportadas en el recurso de revisión la responsable considera documental privada otorgando además valor de indicio a la documental pública ofertada en el escrito inicial por mi partido consistente en copia certificada de la solicitud de registro del Partido Revolucionario Institucional, justificando lo anterior diciendo: *“..... en virtud de que, de la apreciación objetiva y de la experiencia en la materia, se tiene que se trata de la única, aislada y singular prueba que no se encuentra robustecida con elemento de prueba alguno que sirva para acreditar las infundadas aseveraciones del recurrente.”* Lo anterior resulta violatorio en perjuicio de mi partido del artículo 308 párrafo segundo del código electoral del estado, pues resulta obvio que se trata de una documental pública y en el artículo citado se especifica claramente cual será la valoración que se dé a éste tipo de probanzas, por lo que al determinar la resolutoria que dicha documental sólo merece el valor de indicio, incurre en agravio de mi partido en una violación a la ley electoral y por tanto conculca el principio de legalidad que le impone el propio código y la ley suprema para llevar a cabo sus actuaciones, además de que señalar que ésta es la única, aislada y singular prueba es totalmente falso puesto que de la adminiculación a ésta con la individualizada con el numeral primero de las ofrecidas por el Partido Alianza Social, así como con la señalada con el numeral cinco de las aportadas por mi partido relativa al acta circunstanciada emitida por el consejo distrital y comunicada por medio del oficio suscrito por el Consejo Presidente del Consejo Distrital Electoral I en Chetumal, puede desprenderse la presunción de que dicha inscripción es apegada a la realidad acontecida y certificada por el propio consejo distrital a través de su Secretario Ejecutivo y que además los argumentos utilizados por el tercero Interesado para tratar de desvirtuar el registro extemporáneo probado de manera plena con la documental pública citada como número 1, no son suficientes ni tienen valor demostrativo alguno de los sucesos reales pues no adquieren fuerza probatoria sobre la validez acto impugnado toda vez que son actos posteriores a éste y por tanto no son suficientes para acreditar lo contrario a lo demostrado por mi partido acerca de que la solicitud de registro hecha por el Revolucionario Institucional se recepcionó en fecha quince de diciembre de 2001, y sí provocan la presunción que tal acta circunstanciada más que ser una rectificación no es sino una justificación de la falta de certeza jurídica que vicia el acto impugnado ante el tribunal electoral local, y por lo cual al ahora éste mismo tribunal resolver como lo hace valorando de manera totalmente parcial y sin ningún apego a los principios de sana crítica y lógica jurídica el material probatorio que obra en el expediente, incurre nuevamente en un motivo de agravio para mi partido puesto que en ningún momento sus consideraciones se encuentran motivadas

ni fundamentadas para determinar infundados los agravios hechos valer en primera instancia.

Sigue causando agravio al partido que represento la valoración de prueba plena que el tribunal hace a las publicaciones periodísticas ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional en su carácter de tercero interesado, puesto que como en párrafos anteriores se ha venido señalado, dichas documentales privadas no pueden resultar de la relevancia que el resolutor trata de otorgarles a lo largo de sus consideraciones, en virtud de que su único contenido es una apreciación subjetiva de los hechos acontecidos por quien los elabora, percibidos de manera sensorial y por tanto ello no puede constituir una verdad cierta de los hechos que se controvierten sino que solamente se trata de una cuestión meramente informativa de lo conocido, tal cual es la finalidad de la prensa como medio de comunicación, además de que no se encuentran ni siquiera reconocidos por el Código Electoral del Estado, y por tanto al momento en que el tribunal electoral señala: *“.....Por su parte el Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado.... ofreciólas pruebas siguientes:.....XI.- Prueba presuncional, consistente en las siguientes publicaciones periodísticas: “La crónica de Quintana Roo”..... “Diario de Quintana Roo” “Diario de Yucatán”.....PRUEBA PRESUNCIONAL.- La marcada con el número XI a la que este resolutor con fundamento en el último párrafo del artículo 306 en relación con el párrafo tercero del artículo 308 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, le otorga valor probatorio pleno, como pruebas documentales privadas, en virtud de que se les ha concedido dicha categoría a los ejemplares periodísticos a que se refieren, por contener apreciaciones que han generado la convicción necesaria sobre la veracidad de los hechos acontecidos el pasado catorce de diciembre de dos mil uno y en virtud de que dichos periódicos manifiestan hechos que en el presente caso en estudio son considerados como HECHOS NOTORIOS, por ser públicos.....”* provoca una lesión a los intereses legítimos de mi mandante, pues apreciarse, carece de toda aplicación de sana crítica y lógica jurídica, y violenta el principio de certeza jurídica pues si el tribunal como autoridad electoral, concede tal capacidad probatoria a la información contenida en notas periodísticas para tener por acreditados los hechos en ellas narrados, no puede considerarse que ésta tenga claro el concepto de administración de justicia pues por una parte resta valor probatorio a una prueba documental que por su naturaleza de pública adquiere automáticamente valor probatorio pleno, y por otra concede ésta capacidad a una documental Privada basada en narraciones subjetivas publicas en un medio informativo cuyo redactor no es una autoridad electoral para dar fe de tales afirmaciones.

Por último, causa agravio también, la valoración del resto del material probatorio puesto que la apreciación del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo resulta excesiva en cuanto a las aportadas por el Partido Revolucionario Institucional así como por el Primer Consejo Distrital Electoral y menospreciativa en cuanto a las aportadas por Acción Nacional, cayendo con ello además la multireferida resolución, en una falta total de objetividad por parte de la resolutora, en concreto al tenor de lo siguiente: en primer lugar le otorga valor probatorio pleno indistintamente de tratarse de documentales públicas o privadas, sin motivar adecuadamente la razón por la que llega a la conclusión de que acreditan determinada situación y por tanto producen en su conjunto la presunción de un hecho real; en segundo término, sin mayor preámbulo señala que la documental publica exhibida por Alianza Social consistente en la certificación del Consejo Distrital I sobre la solicitud de registro de candidaturas a miembros del Ayuntamiento de Chetumal del Partido Revolucionario Institucional, y no la adminicula con la homóloga ofertada por Acción Nacional en el recurso de revisión acumulado, motivando con ello el considerar como inútil e infructiva (sic) la acumulación que el propio tribunal electoral hace de los expedientes de ambos partidos políticos, pasando por alto las disposiciones que al respecto establece el código de la materia en el Estado; tercero en cuanto al material probatorio

ofrecido por el Revolucionario Institucional, el tribunal en su resolución resulta excesivo al otorgar valor de prueba plena a las documentales que individualiza con números I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, pues en principio ni siquiera señala el objeto específico del cual hacen prueba plena sino que solo les da esta categoría por consistir en documentos públicos probatorios de diversos hechos, los cuales ninguno de ellos resulta suficiente ni en lo individual ni en su conjunto para desvirtuar la prueba principal de los partidos actores, en especial de Acción Nacional, y no solamente eso, sino que además el tribunal vuelve a exceder en el uso de sus facultades de apreciación y valoración de material probatorio al señalar que las documentales individualizadas por él en su mismo considerando Sexto, con los números II y III adquieren el valor probatorio pleno por tratarse de documentos privados que a su juicio guardan estrecha relación con el resto de los elementos, toda vez que los hechos afirmados, lo cual resulta por demás agravante para mi partido pues resulta insostenible que dos documentales privadas consistentes en dos copias simples pasadas ante la fe de un notario, el cual no puede fedatar sino únicamente que dicha copia corresponde con su original más nunca que el hecho se haya llevado a cabo y mucho menos que éste haya sido suficiente para cumplir con la solicitud de registro en tiempo y forma, no puede haber creado objetivamente en el resolutor convicción suficiente para otorgarles dicha valoración; y cuarto, resulta igualmente agravante la valoración que se hace por la autoridad resolutora sobre el material aportado por el Primer Consejo Distrital Electoral puesto que respecto a éste tampoco señala de que modo las documentales públicas aportadas demuestran hechos contrarios a los afirmados por el actor sino que únicamente se limita a otorgarles valor probatorio pleno sin proceder a mayor abundamiento de razones, pero más allá de eso, al otorgar igualmente valor probatorio pleno a la documental privada referente a la solicitud de espacio cronológico suscrita por el representante del partido político tercero interesado, rebasa la aplicación de la lógica jurídica para caer en una evidente falta de objetividad e imparcialidad, y por tanto violando la legalidad e imparcialidad de que deben estar investidos los actos de autoridad electoral como lo es ese tribunal, toda vez que dicha prueba no guarda ninguna relación con el hecho controvertido y además es inconcebible que pueda haber sido aportada por un consejo distrital para soportar su informe circunstanciado y mucho menos que haya sido valorada como lo fue por una autoridad electoral en la cual recae la facultad de administración de la justicia, puesto que ello resulta por demás agravante para mi Partido.”

QUINTO. Es infundado el argumento del actor, expresado en la parte inicial del primer agravio, consistente en que el tribunal responsable se abstuvo de exponer los argumentos para desestimar los motivos de inconformidad aducidos en el medio de impugnación local, limitándose a determinar el valor probatorio de las pruebas aportadas por las partes, bajo una lógica jurídica bastante reducida.

En efecto, contrariamente a lo que afirma el instituto político impugnante, la autoridad responsable sí expuso argumentos jurídicos orientados a apoyar la determinación que asumió, en cuanto a que la fecha de presentación de la solicitud de registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, para renovar a los integrantes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, fue el catorce de diciembre de dos mil uno, como se advierte de la lectura del considerando quinto de la resolución impugnada, y que en resumen son los que a continuación se exponen:

1. La garantía de legalidad que rige los actos y resoluciones electorales, se encuentra establecida en la fracción IV, inciso d), del artículo 116 de la Carta Magna, en la fracción III y IV del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los artículos 59, 61, 62, 64, fracción VII, y 239 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y no en el artículo 14 constitucional, por lo que, simplemente no se pudo dejar de observar un precepto legal que no es aplicable a la materia electoral.

2. Es infundada la aseveración consistente en que se violó lo establecido en la fracción I del artículo 94 del citado código, dado que la supuesta parcialidad de la autoridad administrativa electoral, a favor del Partido Revolucionario Institucional, al aprobar el registro de su planilla, no obstante que fue presentada extemporáneamente, pretendiendo acreditar dicha circunstancia con la única, aislada y singular prueba que ofrecen los partidos impugnantes al respecto, consistente en la copia certificada de dicha solicitud, en donde se puede apreciar, ciertamente, que se selló como fecha de recepción el día quince de diciembre de dos mil uno, a las diecisiete horas.

3. El registro de planillas para renovar a los miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es un hecho notorio, por ser público como hecho político y por estar relacionado con la cultura política, pues dicho suceso de actualidad fue reseñado uniforme y oportunamente por la prensa, tal y como se puede apreciar en autos con las notas periodísticas que fueron ofrecidas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, mismas que de igual forma se perfeccionaron por este órgano jurisdiccional, puesto que fueron solicitadas para que se agregaran al expediente en sus originales, por considerar que son necesarias para la substanciación del mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 304 de la legislación electoral local.

4. En el informe circunstanciado presentado por el Consejo Distrital Electoral I, autoridad señalada como responsable, se manifiesta, reconoce y avala expresamente, la existencia de un “error involuntario”, al sellar como fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida el quince de diciembre de dos mil uno, y en donde se acepta que dicho registro fue efectuado el día catorce del mismo mes y año, es decir que se realizó oportunamente. Se cita en apoyo la tesis relevante de esta Sala Superior del rubro: ***“INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN.”***

5. El anterior indicio se encuentra robustecido con el informe de fecha dieciocho de diciembre de dos mil uno, identificado con el número CDI/152/01, suscrito por Salvador Hernández Quintanilla,

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral I, en donde informa al representante propietario del Partido Acción Nacional, Lizandro Landeros Lima, la existencia del mencionado error en la recepción de la solicitud de registro de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

6. A dicho informe se anexó copia del acta circunstanciada suscrita por los Consejeros Electorales del Consejo Distrital I, en la que se señaló, bajo protesta de decir verdad, que el catorce de diciembre de dos mil uno, siendo las diecisiete horas con quince minutos, fue presentada por el licenciado Joel Sauri Galue, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, la solicitud de registro de la planilla a miembros del ayuntamiento, con las formalidades a que se refiere el artículo 136 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo; manifestaciones que se consideran dotadas de fe.

7. Obra en autos copia certificada ante fedatario público, del acuse de recibo de la solicitud de registro de la planilla en cuestión, la cual fue recibida el día catorce de diciembre del año próximo pasado, a las diecisiete horas quince minutos, por lo que es de considerarse que la autoridad responsable, al no haber argumentado en su informe circunstanciado que el escrito materia de la litis fue presentado y recibido en forma extemporánea, ha generado la convicción necesaria para determinar que las pruebas ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional son veraces y auténticas.

8. De las notas periodísticas publicadas en diversos medios informativos, correspondientes al quince de diciembre de dos mil uno, se infiere que fue del conocimiento de la sociedad, y más aún del partido político recurrente, que el registro de la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento, realizada por el Partido Revolucionario Institucional, se efectuó oportunamente, puesto que en cada una de las notas se encuentra una narración cronológica de la forma en como se fueron registrando los partidos políticos el catorce de diciembre de dos mil uno, por lo que a este respecto se concluye que, en virtud de que dichos periódicos manifiestan hechos que son considerados como hechos notorios, se les otorga la categoría de pruebas documentales privadas, por contener apreciaciones que han generado la convicción necesaria sobre la veracidad de los hechos acontecidos el pasado catorce de diciembre. La responsable cita en apoyo de esas consideraciones la siguiente tesis relevante: ***“PRUEBAS DOCUMENTALES. ALCANCE DE LAS.”***, y

9. La autoridad administrativa electoral no viola ninguno de los principios rectores en la materia, toda vez que es completamente verificable, fidedigno y confiable el hecho de que el registro referido se tramitó oportunamente, por lo que el acuerdo respectivo se dio

con absoluta libertad, respondiendo única y exclusivamente al imperio de ley, reconociendo en todo momento el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la democracia, sin anteponer alguna tendencia o preferencia política personal, fundando su quehacer institucional en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que actuó y, consecuentemente, cumpliendo con la obligación de percibir e interpretar los hechos, por encima de visiones y opiniones parciales unilaterales que pudieran haber alterado las consecuencias de ese quehacer y observando escrupulosamente, en todo momento, el mandato constitucional y las disposiciones legales que reglamentan y delimitan el ejercicio de sus atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas, lo cual implica estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen los actos de los órganos electorales.

De ahí que, en este aspecto, la sentencia combatida se deba estimar motivada.

Ahora bien, no asiste razón al impugnante, cuando esgrime que el tribunal responsable indebidamente consideró como una prueba única, aislada y singular, la copia certificada de la solicitud de registro controvertida, en la que aparece como fecha de recepción el quince de diciembre de dos mil uno, sin apreciar que dicha documental pública también fue ofrecida por el Partido Alianza Social, toda vez que, como se demostrará en líneas posteriores, se trata de un mismo documento que, incluso, administrado con otros medios de convicción, es insuficiente para acoger su pretensión, mismo documento que no se convierte en tantos documentos cuantas copias certificadas se expidan de él, porque la certificación, como lo indica su nombre, sólo hace constar la certeza del documento o hecho a que se refiere.

Es infundada la afirmación del actor, consistente en que la autoridad responsable no indicó cuáles pruebas, en su concepto, desvirtuaban por completo los agravios que se hicieron valer en el medio de impugnación ordinario, sino que hace una relación generalizada, alejándose de la observancia de los principios de legalidad y certeza, en razón de que, en el considerando sexto del fallo combatido consta, tal y como ha quedado transcrito con anterioridad, que la responsable valoró las distintas pruebas aportadas por los partidos Acción Nacional, Alianza Social y Revolucionario Institucional, así como del Consejo Distrital Electoral I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, autoridad señalada como responsable, y del resultado de esa apreciación llegó a la conclusión de que la solicitud de registro se presentó el día catorce de diciembre, y no al día siguiente.

Por tanto, no existe base alguna para concluir, como lo pretende el demandante, que la responsable fue omisa en precisar los elementos probatorios en que se apoyó para resolver en la forma en que lo hizo.

Por otro lado, si bien asiste razón al partido político actor, en cuanto a que es indebido el criterio del tribunal responsable, donde sostuvo que el registro de planillas para renovar a los miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es un hecho notorio y, por ende, no es objeto de prueba, porque existen las notas periodísticas obrantes en autos, tal consideración, por sí sola, no es decisiva, pues en el caso, como ya quedó establecido con antelación, la autoridad responsable valoró todos los medios de convicción aportados por las partes, y dentro de ese conjunto, las notas periodísticas arrojan indicios en el mismo sentido que el contenido de la generalidad de los demás medios de prueba, por lo cual el enlace de todos éstos dio al tribunal responsable la plena convicción de que el registro de candidatos impugnado está apegado a la ley.

Es infundado el argumento donde se aduce que las notas periodísticas no son admisibles como medios de convicción, en los procesos contenciosos-electorales.

En efecto, conforme al artículo 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, en materia contencioso-electoral sólo podrán ser admitidas pruebas documentales, presuncionales e instrumental de actuaciones.

Por su parte, el artículo 306 de la legislación electoral invocada, dispone que serán documentales públicas las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos estatales, distritales y municipales; los documentos originales expedidos por los órganos electorales o sus funcionarios, dentro del ámbito de su competencia; los expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

Se consideran como documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas, tomándose la acepción de documentos en un sentido lato, como cualquier objeto que contenga elementos o expresiones de cualquier clase, ya sean escritas, pictóricas, fotográficas, grabaciones, huellas o cualquier signo o símbolo, que se traduzcan en algo útil para conocer un hecho.

En consecuencia, no es posible desconocer la naturaleza documental de los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, en tanto que contienen información escrita y fotográfica, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, y sirven como prueba representativa de un hecho determinado, por lo cual no es necesario que la ley autorice expresamente su admisión, porque se deben considerar incluidos en el género más amplio aceptado de la prueba documental.

De ahí que, contrariamente a lo afirmado por el actor, no existe ninguna razón legal para que la autoridad responsable hubiera rechazado o negado su admisión.

Así pues, en lo que se refiere a la valoración de esas notas periodísticas, opuestamente a lo considerado por el partido inconforme, su contenido no es una simple apreciación subjetiva de los hechos a que se refieren, percibidos por su autor de manera sensorial, y que por tanto no pueden constituir una verdad cierta de los hechos controvertidos, por lo que se trata de simples elementos informativos carente de cualquier valor, ya que ha sido criterio de esta Sala Superior que las notas periodísticas, pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, por ejemplo, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, deben sopesarse esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, conforme a la ley aplicable, lo que permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y, por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena, sean menores que en los casos en que no median tales circunstancias.

El anterior criterio fue acogido en la tesis relevante número SUP029.3 EL1/2001, publicada en la página 244 del Informe Anual de Labores del Magistrado Presidente 2000-2001, bajo el rubro: ***“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”***.

Así las cosas, la responsable actuó correctamente al tomar en cuenta los indicios arrojados sobre los hechos publicados el quince de diciembre de dos mil uno, en el medio informativo “LA CRÓNICA DE QUINTANA ROO”, en el que se hace referencia a que el Partido Revolucionario Institucional presentó su solicitud de registro de la planilla para la elección municipal; del “DIARIO DE QUINTANA ROO”, en el que se indica que las planillas postuladas por los partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario

Institucional, se registraron el catorce de diciembre de ese año, conforme al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo; y del “DIARIO DE YUCATÁN”, cuyo encabezado refería que los partidos políticos cumplieron con el registro de sus candidatos, y los indicios, resultantes de ellos, relacionados con otros derivados de los demás medios de convicción obrantes en autos, constituyeron un válido fundamento de la convicción acerca de la oportuna presentación de la solicitud de registro de candidatos por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Argumenta el enjuiciante que, el acta circunstanciada de dieciocho de diciembre de dos mil uno, suscrita por los integrantes del Consejo Distrital I, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, en la que se pretende corregir el error respecto a la fecha de recepción de la solicitud de registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, no puede considerarse como soporte de lo manifestado por la citada autoridad administrativa electoral, en su informe circunstanciado, pues se elaboró en fecha posterior a la sesión en la cual se aprobaron los registros de candidatos, por lo que no constituye un antecedente de tal acto, sino una modificación del mismo, que además hace presumir una justificación en vez de una rectificación, dado que la autoridad electoral indicada debió haber analizado detalladamente cada uno de los documentos que se anexaron a las solicitudes de registro; máxime que el instituto político afectado en ningún momento se inconformó con ese “error involuntario”.

El agravio bajo estudio resulta inoperante, a juicio de este órgano jurisdiccional, toda vez que, según se observa de la demanda del recurso de revisión, el actor en lugar de plantear razones y argumentos tendentes a desvirtuar lo aseverado por el tribunal responsable, se limita a reiterar lo argumentado ante dicha autoridad, omitiendo plantear, en esta instancia de revisión constitucional, los argumentos diversos y necesarios para combatir los razonamientos expuestos sobre el elemento de prueba de mérito, al emitir en lo conducente la resolución que ahora se impugna.

En efecto, en la parte conducente del escrito de demanda del presente juicio, el partido político accionante se constriñe únicamente a reiterar, como lo dijo en el recurso de revisión, que el Partido Revolucionario Institucional debió, en todo caso, hacer notar el “error involuntario”, en que incurrió el Consejo Distrital I, dentro de los plazos establecidos por la ley; y que dicha acta se elaboró posteriormente al registro de la planilla materia de controversia, con la intención de subsanar el registro extemporáneo; sin embargo, nada expone para rebatir lo aseverado por el tribunal responsable, por ejemplo, en cuanto a que las manifestaciones vertidas por el

entonces Secretario Ejecutivo como por los Consejeros Electorales Distritales, se consideran manifestaciones dotadas de fe, en cuanto órgano legitimado, en términos del artículo 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo; tampoco rebate la afirmación respecto a que en el acta circunstanciada se hace constar una serie de elementos objetivos y subjetivos, en relación a los hechos acontecidos durante la presentación de solicitudes de registro de candidatos de fecha catorce de diciembre de dos mil uno; ni contraviene con razonamiento o fundamento legal alguno la consideración de la responsable, de que esos elementos son capaces de modificar el error, por lo que se trata de un acto dotado de certeza jurídica; todo lo cual imposibilita a esta Sala Superior para estudiar el punto controvertido, dejando intocados los razonamientos expuestos por la responsable, mismos que, en consecuencia, deben seguir rigiendo en lo conducente el sentido de la resolución impugnada.

En tal sentido, debe tenerse también presente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 23, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no procede la suplencia de las deficiencias u omisiones que pudieran existir en los agravios.

Aduce el actor que la responsable no ejerció la facultad que tiene para decretar las diligencias necesarias para conocer la verdad del hecho controvertido, esto es, para verificar el motivo por el cual existieron dos constancias de recepción de la solicitud de registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, en fechas distintas, indicando a manera de ejemplo, la verificación física de los sellos, y al no ocurrir así, el fallo combatido resulta evidentemente parcial en beneficio de la autoridad administrativa electoral y del mencionado instituto político.

Tal argumento resulta infundado, porque la facultad para decretar las diligencias para mejor proveer corresponde al juzgador, el cual puede ejercerla en ejercicio de su arbitrio judicial, cuando considere que el material probatorio existente es insuficiente para alcanzar su plena convicción sobre hechos controvertidos, y que para obtener el convencimiento puede ser útil lo que se va a recabar a través de tales diligencias, pero no forma parte del derecho de las partes a aportar pruebas, las que deben hacerlo por sí mismas y dentro de los plazos fijados por la ley; de modo que si un tribunal no hace uso de tal atribución, no agravia a las partes.

En primer lugar, el objeto de la razón que se asienta, con motivo de la recepción de un documento por una autoridad, consiste en hacer constar la fecha y hora en que se hace la entrega y los demás elementos que se anexan, como una forma de preconstituir la

prueba de esos hechos, en favor de quien hace la presentación. Por tanto, éste tiene la carga, en su propio interés, de verificar que los datos que se consignan en la constancia que se le entrega correspondan a la realidad; pero ese gravamen no llega al extremo de exigirle un cotejo del contenido de la razón que se le da, con el que queda ante la autoridad que la expide, pues las actuaciones de las autoridades se entienden hechas con veracidad y corrección, al estar revestidas del principio de buena fe. Esto es, si el objeto de la actuación consiste en preconstituir una prueba, a favor del promovente, es natural que el interés de éste quede plenamente satisfecho cuando se le haga entrega de una constancia que contenga los datos correctos para conseguir el objetivo indicado.

En estas circunstancias, resulta lógico establecer que, cuando se encuentran diferencias entre la razón del escrito que queda en poder de la autoridad y de la que ésta entrega al ocurrente, debe considerarse de mayor valor este último, a menos que se redarguya de alteración o falsedad su contenido, y que se haga la demostración correspondiente.

Esta posición fue asumida, de algún modo, por esta Sala Superior en la tesis número S3EL 069/98, publicada en las páginas 44 y 45 del Suplemento Número 2, año 1998, de la revista *Justicia Electoral*, del rubro: **“ESCRITO DE PROTESTA. CUANDO CONSTAN DOS FECHAS DISTINTAS DE RECEPCIÓN, DEBE OPTARSE POR EL ACUSE QUE IMPLIQUE SU PRESENTACIÓN OPORTUNA”**.

Así pues, si en la copia entregada al Partido Revolucionario Institucional, del escrito donde solicitó el registro de sus candidatos, se asienta una razón de recibido, donde se hace constar que el escrito se presentó el día catorce de diciembre del año dos mil uno, debe estarse a este documento y no a la razón constante en la solicitud original, que quedó ante la autoridad correspondiente, en donde se apuntó como fecha de recibo el día quince de diciembre.

Empero, aunque no fueran las cosas así, ambas razones se encuentran suscritas, en el caso, por el mismo funcionario, ante lo cual una de las dos no corresponde a la realidad necesariamente, y para determinar cuál de ellas se encuentra en esta situación, resulta indispensable recurrir a otros medios de convicción, como lo hizo acertadamente la autoridad responsable, y de ese análisis encontró que, fuera de la anotación asentada en la solicitud original, todos los demás elementos contenían actos o indicios que llevan a la conclusión que la solicitud de registro de candidatos del Partido Revolucionario Institucional se presentó el catorce de diciembre de dos mil uno.

Ciertamente, el conjunto de documentos públicos y privados aportados en el medio de impugnación, están dirigidos y convergen a la convicción de que la fecha real en que se presentó y recibió la solicitud de registro ocurrió el catorce de diciembre pasado, en tanto que, no existen otros medios de convicción que interrumpan u obstaculicen esa cadena de indicios, aportando otro u otros en sentido contrario, es decir, salvo la solicitud de registro que quedó ante la autoridad electoral, presentada en copia certificada por los partidos impugnantes, no hay prueba de la que se obtenga que la presentación de la solicitud efectivamente haya sido el quince de diciembre de dos mil uno.

En esa tesitura, es infundado lo que aduce el partido actor, en la parte final del primer agravio, consistente en que la autoridad responsable otorga valor probatorio pleno a la documental aportada por el Partido Revolucionario Institucional, en cuanto tercero interesado, relativa a la copia certificada del informe que el Consejo Distrital I envió al Consejo Estatal Electoral, para robustecer su afirmación de que existe una única prueba aislada tendente a demostrar que la solicitud de registro materia de debate se presentó el quince de diciembre pasado y, por el contrario, un sinnúmero de elementos de prueba que desvirtúan esa aseveración.

Lo anterior se estima así, toda vez que la autoridad responsable otorgó correctamente pleno valor probatorio a la documental pública, consistente en la copia certificada del oficio CDI/151/01, de quince de diciembre de dos mil uno, suscrito por Salvador Hernández Quintanilla, Consejero Presidente del Distrito I, mediante el cual informa al Consejo Estatal Electoral las actividades desarrolladas el día catorce de diciembre de dos mil uno, entre las que se menciona, que a las diecisiete horas quince minutos se llevó a cabo el registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional para renovar integrantes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, ya que de conformidad con los artículos 306, fracción II, y 308, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, se trata de un documento expedido por un órgano electoral dentro del ámbito de su competencia, al que la ley le confiere valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Por otra parte, no tiene razón el impugnante en cuanto a que la copia certificada de la solicitud de registro de la planilla de candidatos para renovar a los integrantes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, presentada en el medio de impugnación local, es una documental pública con pleno valor probatorio, toda vez que se trata de un documento privado, pues no proviene de una autoridad competente en uso de sus atribuciones, sino de un partido

político, y el hecho de que se haya presentado ante la autoridad electoral no cambia su naturaleza jurídica.

Lo que tiene carácter de documento público, es la certificación del notario, pero ésta sólo prueba que corresponde fielmente con su original.

Así mismo, tiene carácter de documental pública la razón de recibido que asentó el Secretario Ejecutivo del Consejo Distrital Electoral I, pero como ésta se encuentra contradicha con otra asentada por el mismo funcionario, es por lo que no alcanzó valor probatorio pleno, sino sólo el carácter de indicio, como acertadamente lo consideró el tribunal responsable.

Lo anterior no varía, por el hecho de que la certificación del contenido de la solicitud en mención se haya expedido en favor del Partido Alianza Social y del Partido Acción Nacional, porque indudablemente se trata de la certificación de la misma fuente, es decir, es un solo documento el medio real de prueba, respecto del cual se presentaron dos certificaciones, de modo que no se puede sostener que se trata de dos indicios distintos, que enlazados pueden acrecer su fuerza probatoria.

De manera que, si bien el partido político actor ofreció adicionalmente como elementos probatorios la copia simple del proyecto de acta número 047, relativa a la sesión extraordinaria de diecisiete de diciembre de dos mil uno, del Consejo Distrital Electoral I, en cuyo orden del día se encontraba la lectura y aprobación, en su caso, de los registros de las planillas de los partidos políticos, entre ellos, del Revolucionario Institucional, para contender en la elección municipal; copia simple del acuerdo mediante el cual se aprobó el registro de las planillas en cuestión; original del oficio CDI/152/01, de dieciocho de diciembre de dos mil uno, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Distrital I, por el que informa que por un “error involuntario” en la solicitud de registro de la planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que obra en poder de esa autoridad electoral, fue sellada de recibido con fecha quince de diciembre de dos mil uno, cuando en realidad la solicitud de registro se recibió el catorce del mismo mes y año; el original de la solicitud de copia certificada del acta de sesión celebrada el diecisiete de diciembre pasado, y copia simple del acta circunstanciada del día dieciocho de ese mismo mes; sin embargo, de tales medios no se desprenden indicios que, enlazados con otros, lleven a la convicción de que la presentación de la solicitud del registro en cuestión haya sido fuera del término legal.

Por tanto, contrariamente a lo esgrimido por el partido enjuiciante, el análisis y valoración de las pruebas, verificado por la

autoridad responsable en el sexto considerando de la resolución impugnada, no fue carente de objetividad e imparcialidad, porque como de dicha parte de la sentencia impugnada se obtiene, el tribunal responsable expresó las razones particulares por las cuales, a su juicio, ninguno de los medios de prueba aportados por el recurrente tenían el alcance de probar de manera fehaciente que la recepción de la solicitud de registro en cuestión, fue extemporánea, y que, por el contrario, los medios de prueba existentes en autos permitían extraer indicios que, concatenados entre sí, arrojan la convicción de que en realidad la recepción tuvo lugar el día catorce de diciembre de dos mil uno.

Así, ante la ineficacia de los argumentos planteados por el actor, lo que se impone es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto, y fundado, además, en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 93, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución de diez de enero del año en curso, pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en los recursos de revisión números TEPJE-RR/12/2001 y TEPJE-RR/13/2001, acumulados, promovidos por el propio instituto político y el Partido Alianza Social, respectivamente.

Notifíquese. Personalmente, al actor Partido Acción Nacional, en el domicilio ubicado en Avenida Coyoacán, número 1546, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, en esta Ciudad de México, Distrito Federal; **por correo certificado,** al tercero interesado Partido Revolucionario Institucional, en el domicilio ubicado en la calle Emilio Portes Gil número 126, colonia Miraflores, en Chetumal, Quintana Roo; **por oficio,** con copia certificada anexa de la presente sentencia, al Pleno del Tribunal responsable, para que por su conducto se notifique al Consejo Distrital Electoral I, con residencia en la citada ciudad; y, **por estrados** a los demás interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27, 29 y 93, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. **Conste.**

MAGISTRADO PRESIDENTE

**JOSÉ FERNANDO OJESTO
MARTÍNEZ PORCAYO**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

MAGISTRADA

ELOY FUENTES CERDA

**ALFONSINA BERTA NAVARRO
HIDALGO**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

**JOSÉ DE JESÚS OROZCO
HENRÍQUEZ**

**MAURO MIGUEL REYES
ZAPATA**

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA